



Miljö- och Byggnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 13:00 – 15:24 (paus 14:25-14:36)

Paragrafer §§ 1-11

Beslutande ledamöter Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande
Jan-Olof Nylander (M)
Liz Lovag (S)
Tobias Sundberg (M)
Elve Öhrvall (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Maria Prellwitz (S)
Stefan Lindbäck (C)
Sead Maglic (SJVP), Ordförande

Tjänstgörande ersättare -

Närvarande ersättare Harry Hannu (S)
Thomas Dådring (S)
Peter Öqvist (BA)
Håkan Berg (S)
Arthur Bodén (SD)
Leif Ekervhén (S)
Bo Engström (V)
Niclas Sjöo (SJVP)

Övriga närvarande Markus Markström, H2GS samt Joel Domej, miljöinspektör - § 2
Lars Wiklund, chef miljö- och byggenheten - § 2
Malin Svensson, produktionsledare miljö - § 2
Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av

Sead Maglic, ordförande

Glenn Blom (S), justerare

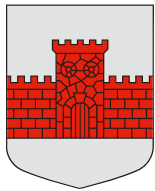
Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 1	Dagordning fastställs.....	3
§ 2	Information	4
§ 3	MB 2022-632. Verksamhetsplan 2023-2025, miljö- och byggnämnden	5
§ 4	MB 2021-536. Verksamhetsberättelse 2022, miljö- och byggnämnden	6
§ 5	Uppföljning av tillsynsplaner 2022 - verksamhetsberättelse, miljö, livsmedel och bygg	7
§ 6	MB 2023-66. Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2023.....	8
§ 7	MB 2023-73. Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2023.....	9
§ 8	MB 2023-74. Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2023	12
§ 9	Meddelande och delgivningar 2022-11-25 tom 2023-01-25	14
§ 10	Delegerade och anmälda beslut 2022-11-25 tom 2023-01-25.....	17
§ 11	Övriga frågor.....	18

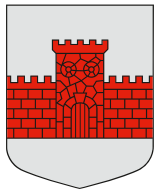


Miljö- och Byggnämnden

§ 1 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Föreslagen dagordning godkänns.



Miljö- och Byggnämnden

§ 2 Information

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Förutom information om dagens ärenden lämnades följande informationer:

- H2GS informerar om byggläget, Markus Markström
- Miljö- och byggnämndens delegationsordning, Lars Wiklund
- Nedläggning av bensinmack - Joel Domej



Miljö- och Byggnämnden

§ 3 MB 2022-632. Verksamhetsplan 2023-2025, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö och byggnämnden antar verksamhetsplan med budget 2023-2025 inkl. internkontrollplan 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2022-12-12 § 204 fastställt strategiska planen för 2023-2025. Med utgångspunkt från planen ska nämnderna arbeta fram verksamhetsplaner där de anger vilken verksamhet som planeras kommande år.

Miljö och byggnämndens budgetram för 2023 uppgår till 10,5 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2023-2025, inklusive internkontrollplan

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige (för kännedom)



Miljö- och Byggnämnden

§ 4 MB 2021-536. Verksamhetsberättelse 2022, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö- och byggnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2022.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2022 summerar verksamhetsåret. I verksamhetsberättelsen redovisas uppföljningen av mål, verksamhet och ekonomi.

Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår till 7,6 mkr. Det innebär ett överskott jämfört mot budget med 2,9 mkr. Skillnaden mot tidigare årsprognos avser dels högre bygglovsintäkter och lägre personalkostnader än prognostiserat.

1 mkr av miljö- och byggnämndens överskott jämfört med budget kommer från intäkter. Överskottet på intäkterna kommer från bygglovsverksamheten där mängden ärenden varit hög. Samtidigt är intäkterna från livsmedelstillsynen lägre än budget då det fortfarande finns en tillsynsskuld från coronapandemin som inte är inarbetad ännu.

1,9 mkr av nämndens överskott jämfört med budget kommer från kostnadssidan. Detta beror främst på två anledningar: personalkostnaderna har varit lägre då förvaltningen har haft vakanser under året och nämnden har fått ett budgettillskott i ett särskilt ärende med anledningen av samhällsomställningen som inte behövde nyttjas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige (för kännedom)



Miljö- och Byggnämnden

§ 5 Uppföljning av tillsynsplaner 2022 - verksamhetsberättelse, miljö, livsmedel och bygg

MB-2022-30 (bygg), MB 2022-11 (miljö), MB 2022-12 (livsmedel) samt MB 2021-536 (årsredovisningen)

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljningen av tillsyns- och kontrollplaner för 2022.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden antog 2022-02-08 plan för livsmedelskontroll, tillsynsplan för plan- och bygglagens område samt tillsynsplan för miljö, hälsoskydd, alkohol, tobak m.m.

Miljö- och byggkontorets bedömning är att tillsynsplanerna för nämndens verksamhet i huvudsak har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Årsuppföljning för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol, tobak och receptfria läkemedel år 2022

Årsuppföljning för livsmedelskontrollen

Uppföljning av tillsynsverksamhet för plan- och bygglagens verksamhetsområde

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 6 MB 2023-66. Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö- och byggnämnden antar upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2023.

Beskrivning av ärendet

Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL, utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen.

Miljö- och byggenheten har upprättat ett förslag till tillsynsplan för plan och bygglagens verksamhetsområde för 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Tillsynsplan, plan och bygglagen 2023

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 7 MB 2023-73. Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö- och byggnämnden antar upprättad behovsutredning och tillsynsplan för perioden 2023–2025 att gälla för tillsynen inom nämndens ansvarsområden för miljöbalken, strålskyddslag, lag om foder och animaliska biprodukter, alkohollag, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt livsmedelslagstiftningen inom Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap. 6 § ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Enligt 1 kap. 8 § ska för varje verksamhetsår upprättas en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Enligt 3 kap.2 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:39) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska kommunen varje år fastställa en plan för det kommande verksamhetsårets offentliga kontroll.

Enligt 9 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan.

Enligt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor inom miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396), lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt kontrollmyndighet inom livsmedelslagstiftningens område.



Miljö- och Byggnämnden

Nämnden har valt, förutom för miljöbalkens område, att även inkludera nämndens övriga verksamhetsområden i behovsutredningen för att få en samlad bild av hela resursbehovet.

Strategiska planen för tillsyn av förorenade områden utgör ett underlag för bedömning av resursbehov i miljö- och byggnämndens behovsutredning och tillsynsplan. Den strategiska planen kommer att följas upp och revideras årligen i samband med framtagandet av behovsutredning och tillsynsplan.

Sammanställningen av behovsutredningen visar på ett totalt resursbehov på 12,68 årsarbetskrafter inom hela området för miljö- och hälsoskydd, alkoholhandläggning och livsmedelsområdet.

Tillgänglig personalresurs för nämnden är för närvarande motsvarande 12,07 årsarbetskrafter.

I tillsynsplanen prioriteras styrd, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Den del som är behovsprioriterad tillsyn görs inom miljöbalkens område prioriteringar utifrån de områden där tillsyn ger mest miljönytta samt inom de områden som styrs av lagkrav. Här ingår även de tillsynsaktiviteter som är av mer tillfällig karaktär över tid såsom inventeringar och riktade tillsynskampanjer.

Den interna administrationen utgör en absolut nödvändig stödjande funktion till handläggarna.

Bakgrund

Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats. Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 7 § ska det föras register över verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. Myndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

Behovsutredning 2023 - 2025

Miljö- och byggheten har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund för tillsynsplanen.

Arbetet med behovsutredningen har utgått från tillsynsområden och tillsynsregistren. Dessa har knutits till miljökvalitetsmål och sedan har en viktning av verksamhetstyper utifrån miljökvalitetsmålen genomförts.

Behovsutredningen åskådliggör nämndens ansvarsområden och redovisar behovet i styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Det innebär att resursbehovet för, dels den regelbundna tillsynen, dels riktade tillsynsaktiviteter tas med i beräkningen. Sammanställningen visar vilka behov av resurser och kompetens som krävs för att lagstadgad myndighetsutövning ska kunna utföras.



Miljö- och Byggnämnden

Tillsynsplan 2023

Miljö- och byggenheten har tagit fram en tillsynsplan som grundar sig på behovsutredningen, bedömning av tillsynsbehov, uppföljning av tidigare tillsynsverksamhet och vilka resurser som finns till förfogande. Antalet tillsynsobjekt är fördelade efter huvudverksamhet.

Plan för livsmedelskontrollen fastställs av miljö- och byggnämnden i ett separat beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Behovsutredning 2023 – 2025

Tillsynsplan 2023

Sammanfattning

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 8 MB 2023-74. Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Miljö- och byggnämnden antar planen för livsmedelskontroll att gälla för perioden 2023-2025.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för. Av planen ska följande framgå:

1. planen ska omfatta en bedömning av behovet av livsmedelskontroll inom myndighetens ansvarsområde,
2. myndighetens prioriteringar för varje år vad gäller kontroll av anläggningar, anläggningstyper, varor, varuslag eller kontrollområden,
3. hur myndigheten avser att använda kontrollmetoder i synnerhet provtagning och analys,
4. de personella, ekonomiska och andra resurser som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter
5. hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan har beaktats
6. hur myndighetens utvärderingar av genomförd kontroll har beaktats.

Behovsutredning 2023-2025

Miljö- och byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund för planen för livsmedelskontroll samt för tillsynsplan för annan tillsyn inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Behovsutredningen åskådliggör nämndens ansvarsområden och redovisar behovet i styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Det innebär att resursbehovet, dels för den regelbundna tillsynen, dels riktade tillsynsaktiviteter tas med i beräkningen. Sammanställningen visar vilka behov av resurser och kompetens som krävs för att lagstadgad myndighetsutövning ska kunna utföras.



Miljö- och Byggnämnden

Behovsutredningen behandlas under MB-2023-73.

Plan för livsmedelskontroll 2023-2025

Miljö- och byggenheten har tagit fram en kontrollplan som grundar sig på behovsutredningen, nämndens målsättning och vilka resurser som finns till förfogande. Planen baseras på de krav som ställs på den behöriga myndigheten i EG-förordningarna och i nationell lagstiftning.

Bedömning

Planen för livsmedelskontroll omfattar 915 timmar styrd tillsyn, och totalt planeras livsmedelskontrollen kräva 1877 timmar. De tillgängliga resurserna är 2050 timmar.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är den behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Bodens kommun. Enligt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Plan för livsmedelskontroll

Tabellöversikt Livsmedelskontroll, ur behovsutredning 2023-2025

Provtagningsplan för livsmedelskontrollen i Norrbottens län 2023-2025

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 9 Meddelande och delgivningar 2022-11-25 tom 2023-01-25

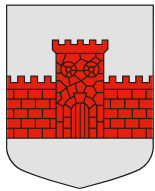
Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- KF-beslut, Ekonomisk fördelning för ombildande av Winternet till kommunalt bolag
- LST beslut dispens Brännläppens avfallsanläggning, MB 2022-1864
- LST beslut gällande genomförd vattenverksamhet utan tillstånd vid bron i Bodträskfors
- LST beslutar om försiktighetsmått efter anmälan om vattenverksamhet, XX
- LST beslutar om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, MJ Trading
- LST beslutar om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, OK Norrbotten
- LST godkänner strandskyddsdispens och ger Natura 2000 tillstånd för uppförande av 400 kV-ledning vid Råneälven
- LST tillåter att åtgärd för att lägga om skogsmark till industriområde (H2GS) får påbörjas
- Lst, beslut nedläggning kabel Dockas 1.5 m.fl MB 2022-1866
- LSTs beslut, tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter
- MMD avslår överklagandet av LSTs beslut gällande tillsyn av vattenverksamhet, XX
- MMD lämnar tillstånd för restaureringsåtgärder i Abramsån
- MMD, överklagan skickas till Regeringen, XX bygglov MB 2022-758
- 2022-00737 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 190 Revidering av plan - och bygglovstaxa



Miljö- och Byggnämnden

- 2022-00818 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 191 Timtaxa vid tillämpning av taxor inom miljö-och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll
- 2022-00824 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 193 Taxa för provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen
- 2022-00823 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 194 Taxa livsmedelslagstiftningen
- 2022-00821 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 195 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
- 2022-00819 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 196 Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område
- 2022-00817 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 197 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter
- 2022-00822 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 198 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område
- 2022-00351 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 204 Strategisk plan 2023-2025 och budget 2023-2025. Återremiss
- 2022-00687 Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 208 Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämnden
- 2022-00351 Strategisk plan 2023-2025 kf 2022-12-12 § 204 (1)

Inkomna överklagningar

- MB 2019-503 Överklagan av föreläggande om ändrad hästhållning 2023-01-16

Övrigt

- Planbeskrivning för del av fastigheten Heden 4:24 m.fl, Trångförsen
- Plankarta detaljplan för Heden 4:25 m.fl, Trångförsen
- Planbeskrivning del av Apeln 7 och Boden 56:39
- Samrådsredogörelse del av Apeln 7 och Boden 56:39
- Plankarta del av Apeln 7 och Boden 56:39



Miljö- och Byggnämnden

- Följebrev underrättelse detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56:39
- Del av BODEN 57:39 (Parkering norr om Försvarsmuseum Boden) Följebrev
- Del av BODEN 57:39 (Parkering norr om Försvarsmuseum Boden) PB Samråd
- Del av BODEN 57:39 (Parkering norr om Försvarsmuseum Boden) PK Samråd
- Delegatförteckning from 2023-01-01
- Information från LST om livsmedelsrevisioner 2023-2024
- MB 2022-432 Rapport strandbad 2022
- Följebrev underrättelse 2
- Granskningshandling 2 PB Detaljplan för del av kv Apeln
- Granskningsutlåtande 1 detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56_39
- Plankarta granskning 2 detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56.39



Miljö- och Byggnämnden

§ 10 Delegerade och anmälda beslut 2022-11-25 tom 2023-01-25

Miljö- och Byggnämndens beslut/förslag

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2022-11-25 tom 2023-01-25 godkänns.

Beskrivning av ärendet

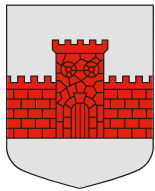
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen



Miljö- och Byggnämnden

§ 11 Övriga frågor

Maria Vikström Nordmark (SD) vill veta hur samverkan kommer att ske med Miljö- och hälsoskydd, och före detta verksamhetsutövare vad gäller de PFAS/PFOS föroreningar som upptäckts i Bodens kommun? Samverkan vad avser åtgärder, omhändertagande och förebyggande arbete: AF 1 området, Brandövningsplats, Jordmassor som flyttas till Boden travet samt läckage från avfall på Brännkläppen. Borde det inte vara av största vikt att det finns en helhetsbild på hur dessa föroreningar ser ut i vår kommun, tillsammans med Boden sågen/kreosot/arsenik samt om det finns fler förorenade områden som läcker ut till recipienter?

Malin Svensson, produktionsledare miljö, berättar om olika tillsynsansvar samt vad som Bodens kommun genomför för tillfälle. Bodens kommun deltar i olika samverkansmöten med olika aktörer och tillsynsmyndigheter, såsom Förvarsmakten. Det finns intressanter för att bygga i dessa områden men det är viktigt att gå försiktigt fram pga. PFAS-problematik. Bodens kommun har anmält intresse i att ingå i en samverkan med Luleå Tekniska Universitet som söker forskningsmedel för att undersöka om hur man ska kunna ta bort PFAS.

Maria Vikström Nordmark (SD) undrar om nämnden kommer att få utbildning framöver i nämndens arbetsmiljöansvar.

Undertecknat av följande personer

Sead Maglic

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-02-07 17:59:05
Transaktionsidentitet:	7C65AD08903F1E6A10BAB91769A0B9CEBE03CCC43B

GLENN BLOM

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-02-08 09:09:19
Transaktionsidentitet:	C7D0B221C3CC768B62B08588B30F088739B82656E2

MARIA FABRIANI

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-02-08 09:36:27
Transaktionsidentitet:	894EEE9261922445508B9F51C344887787684BD1D0

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se